

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1598 -
1599/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นายสนธิ์ นิลเพชร

จำเลย

นายสนิท นิลเพชร ที่ 1 นายสม ทาเกตุ

ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้
ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษากับคดีหมายเลขแดงที่ 3202/2529 ของศาลชั้นต้น โดยเรียกนายสนิท นิลเพชรและนายสมทาเกตุ จำเลยในสองสำนวนนี้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามลำดับ และเรียกจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 3202/2529 ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก,83 จำคุกคนละ 2 ปี

จำนวนที่ 1 ถึง 3 ยืนยันคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยตีราคาประกันจำเลยที่ 1 จำนวน 20,000บาท จำเลยที่ 3 จำนวน

80,000 บาท (อันดับ 3, อันดับ 4 จำนวนที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน
คนละ 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน
คนละ 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

_____ แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

_____ แผนก

_____ หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

_____ ต้น

_____ หมายเหตุ